

1501946-36.2020.8.26.0032
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Roberto Soares Leite
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/04/2022

...
A materialidade do crime de roubo majorado ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), bem como pela prova oral.
A autoria também está demonstrada nos autos.
Vejamos a prova oral colhida em Juízo:
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do crime de roubo. Relatou que trabalhava ajudando sua mãe no restaurante dela. Disse que possui uma filha, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501946-36.2020.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501946-36.2020.8.26.0032
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELIAS WILLIAM VICENTINI

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

ELIAS WILLIAM VICENTINI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
Consta da inicial acusatória que, no dia 23 de agosto de 2019, por volta das 16h15min, na Rua Machado de Assis, 674, nesta cidade, o acusado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima Francielli Barros de Almeida, dela subtraiu, para si, R\$ 100,00 e um aparelho de telefonia celular Samsung J7, avaliado em R\$ 900,00 (fls. 54).
A denúncia descreve que:
"Como se apurou, na data dos fatos, ELIAS, portando uma arma de fogo, foi ao estabelecimento comercial denominado 'Bar da Fran', localizado no endereço acima mencionado, e anunciou o roubo.
ELIAS sacou a arma de fogo, apontou para direção da vítima e, mediante grave ameaça, exigiu que ela lhe entregasse o dinheiro do caixa e o aparelho de telefonia celular.
Subjugada, a vítima entregou a ELIAS R\$ 100,00 e o aparelho de telefonia celular.

Em seguida, ELIAS fugiu levando consigo os objetos subtraídos.
Na delegacia de polícia, a vítima reconheceu ELIAS como autor do roubo (fls. 13).".
A denúncia foi recebida (fls. 85).
O réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação (fls. 206/207).
Na audiência de instrução foi ouvida a vítima e o réu foi interrogado (fls. 233/235).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor apresentou alegações finais escritas e postulou a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Arguiu nulidade do reconhecimento fotográfico feito na fase policial. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, ou, ainda, que seja a declarada, incidentalmente, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade material da expressão "2/3 (dois terços)" contida art. 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018. Por consequência, requereu seja aplicada a norma do art. 157, § 2º, I, do CP, em sua antiga redação. Por fim, postulou seja definido o regime inicial semiaberto (fls.238/263).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de roubo majorado ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), bem como pela prova oral.

A autoria também está demonstrada nos autos.

Vejamos a prova oral colhida em Juízo:

Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do crime de roubo. Relatou que trabalhava ajudando sua mãe no restaurante dela. Disse que possui uma filha, mas a criança não está registrada em seu nome. Negou ser o autor do crime de roubo. Não sabe porque está sendo acusado, já que não praticou o fato descrito na denúncia. Disse que na data do crime, provavelmente estava ajudando sua mãe no restaurante. Mostrou a tatuagem que tem no braço.

A vítima, Francielli Barros de Almeida, ouvida em Juízo, narrou que no dia dos fatos o réu foi até o seu estabelecimento comercial, apontou um revólver em seu rosto e ordenou que fosse entregue seu celular e seu dinheiro, subtraindo, assim, o valor de R\$ 100,00 (cem reais) e seu aparelho celular. Comunicou o fato à Delegacia de Polícia. Depois de alguns meses, foi até a Delegacia e fez reconhecimento do acusado, por meio de fotografia. Em Juízo, mediante o procedimento de reconhecimento em audiência, foram colocados três indivíduos na tela e a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do roubo ora apurado.

Assim, considerando que a vítima, em Juízo, efetuou o reconhecimento do réu, que foi colocado ao lado de outros dois indivíduos, não há que se falar em nulidade do reconhecimento feito na fase policial. Isto porque, no caso em tela, houve reconhecimento feito em Juízo, sendo certo que a vítima apontou o réu como sendo o autor do crime. Saliente-se que a vítima o fez com convicção.

Cabe destacar que o acusado é reincidente específico, pois já registra duas condenações anteriores pela prática do crime de roubo (fls.82), além de duas pela prática do crime de furto qualificado (fls.81/82).

Não há inconstitucionalidade material na causa de aumento de 2/3 prevista no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal. Isto porque, o legislador, com razão, quis punir de forma mais severa a conduta criminosa praticada com emprego de arma de fogo ou explosivo, que, certamente, causa maior risco para as vítimas.

A vítima foi clara ao descrever que o réu utilizou uma arma de fogo para a prática do crime, narrando que foi ameaçada pela arma que o réu empunhava.

Nesse ponto, convém citar ementa:

"APELAÇÃO - Roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal) -

Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade -

Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas - Arma de fogo utilizada no assalto, consoante prova oral coligida aos autos - Desnecessidade de apreensão da arma de fogo utilizada - Precedente - Prejuízo sofrido pela vítima,

consequências do crime e personalidade do agente que justificam a majoração da reprimenda - Aumento da pena imposta, em razão do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade dos ofendidos - Reprimenda corretamente exasperada - Concurso formal de crimes - Prática de três crime em concurso formal que justifica o aumento da pena em 1/5 e não em 1/3 - Pena que merece reforma somente nesse ponto - Recurso parcialmente provido para reduzir a pena". (TJSP; Apelação Criminal 0028318-81.2016.8.26.0050; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Poá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022). (destaquei).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena (art. 59 do CP), fixo a pena-base acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes (fls.81/82 - furto qualificado - duas condenações). Assim, a pena-base fica estabelecida em 1/5 acima do mínimo legal, em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, considerando que o réu é reincidente específico (fls.82 - roubo - duas condenações que geram reincidência), aumento a pena em 1/5, perfazendo 5 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento em razão do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, razão pela qual aumento a reprimenda em 2/3, resultando em 9 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, considerando a reincidência específica, os maus antecedentes, a gravidade concreta do crime (praticado com emprego de arma de fogo) e a quantidade da pena (artigo 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal).

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar ELIAS WILLIAM VICENTINI, qualificado nos autos, à pena de nove anos, sete meses e cinco dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 23 dias-multa (no valor unitário mínimo), por infração ao artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Neste processo não houve prisão cautelar, de modo que concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, anotando-se, porém, que o réu está preso por outro processo. Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 04 de abril de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA